

△△△△△△ 상임감사

회수, 통보

제 목	산업안전보건관리비 집행 소홀
소 관 기 관	△△△△△△△△△△
조 치 기 관	△△△△△△△△△△
조 치 기 한	처분(요구)일로부터 각 2개월, 1개월 이내
내 용	

1. 업무개요

고용노동부에서는 산업 안전 및 보건에 관한 기준을 확립하고 그 책임의 소재를 명확하게 하여 산업재해를 예방하고 쾌적한 작업환경을 조성함으로써 노무를 제공하는 사람의 안전 및 보건을 유지·증진함을 목적으로 「산업안전보건법」을 제정·운영 중에 있으며, 「산업안전보건법」 제72조, 같은 법 시행령 제59조 및 제60조와 같은 법 시행규칙 제89조에 따라 건설업의 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준을 정함을 목적으로 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」을 고시하였다.

2. 관계법령 및 판단기준

「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준(고용노동부 고시 제2020-63호, 2020.01.23.)」 제3조(적용범위)에 따라 건설업 산업안전보건관리비 계상은 「산업

「재해보상보험법」 제6조에 따라 「산업재해보상보험법」의 적용을 받는 공사 중 총 공사금액 2천만원 이상인 공사에 적용하며, 동 고시 제4조(계상기준) 제1항에 따라 건설공사발주자와 건설공사의 시공을 주도하여 총괄·관리하는자(자기공사자)는 안전보건관리비를 다음 각 호와 같이 계상하여야 한다. 다만, 발주자가 재료를 제공하거나 물품이 완제품의 형태로 제작 또는 납품되어 설치되는 경우에 해당 재료비 또는 완제품의 가액을 대상액에 포함 시킬 경우의 안전보건관리비는 해당 재료비 또는 완제품의 가액을 포함시키지 않은 대상액을 기준으로 계상한 안전보건관리비의 1.2배를 초과할 수 없다.

1. 대상액이 5억원 미만* 또는 50억원 이상일 경우에는 대상액에 별표 1 에서 정한 비율을 곱한 금액
2. 대상액이 5억원 이상 50억원 미만일 때에는 대상액에 별표 1에서 정한 비율을 곱한 금액에 기초액을 합한 금액

※ 대상액 5억원 미만인 경우 적용 비율(%)

〇〇건설공사(갑)	〇〇건설공사(을)	중건설공사	철도·궤선신설공사	특수 및 기타건설공사
2.93%	3.09%	3.43%	2.45%	1.85%

- 2023년 토목·조경·산업환경설비공사 원가계산 제비율 적용 기준(조달청) 건설업 분류
- 〇〇건설공사(갑): 건축건설, 교량건설, 도로신설, 철도·궤도의 보수복구, 기설로면에 레일만 부설하는 공사, 지하 10m 이내 복개식 지하도, 지하철도, 지하상가, 통신선로 등 인입통신구 신설공사, 기타공사(다른 것에 분류하지 아니한 건설공사)
- 특수 및 기타건설 공사: 준설공사, 조경공사(전문포함), 택지조성(경지정리포함), 포장공사, 전기공사, 정보통신공사[타 공사와 병행하는 경우: 〇〇건설(갑) 적용]

3. 감사결과 확인된 문제점

① △△△△△△△△△△는 “2024년 △△△ 공원마을회관(△△, △△) 부대시설 설치 및 정비공사”를 수행하기 위해 조경시설물설치공사업, 금속구조물·창호·온실공사업의 건설업 면허를 보유한 △△아트(주)와 계약 체결 및 준공 처리하였다.

[표 1] 원가계산 제비율 적용 부적정 현황 (2024년 △△△ 공원마을회관(△△,△△) 부대시설 설치 및 정비공사)

(단위: 원)

구분	사무소(부적정)	재적용(적정)	회수 예정금액
직접재료비	5,333,160	5,333,160	
직접노무비	105,63,420	10,563,420	
간접노무비	1,330,990	1,330,990	
기계경비	14,314,860	14,314,860	
산재보험료	423,440	423,440	
고용보험료	120,133	120,133	
건설기계대여보증수수료	30,211	18,920	
산업안전보건관리비	475,275	300,088	
기타경비	895,833	895,833	
환경관리비	90,634	0	
일반관리비	2,014,677	1,998,050	
이윤	4,498,276	4,454,610	
공급가액	40,090,909	39,753,504	
부가가치세	4,009,091	3,975,350	
준공금액	44,100,000	43,728,854	231,000

※ 자료출처: 사무소 준공금 정산자료 재구성

그러데, “2024년 △△△ 공원마을회관(△△,△△) 부대시설 설치 및 정비공사” 설계 내역서를 검토한 결과, 원가계산서에 반영된 산업안전보건관리비 효율이 조경공사 관련 효율인 1.85%가 아닌 건축 효율인 2.93%로 적용되어 있었다.

△△△△△△△△△△에서는 계약 진행 중 적정 효율을 적용하여 변경계약을 체결하였거나, 준공금 정산 시 적정 효율을 반영하여 정산하였어야 함에도, 관련 내용을 미이행하여 [표 1]과 같이 공사비 금231,000원이 과다 집행된 것을 확인하였다.

② △△△△△△△△△△에서 준공처리한 “2024년 △△대야영장 분리수거장 정비공사”의 경우, 원가 계산서 산식에는 산업안전보건관리비의 효율을 토목 효율인 3.09%를 적용하였으나, 원가계산서에 반영된 금액은 토목 효율 적용 금액인 금 377,828원이 아닌 금 610,193원으로 계상되어 있어 [표 2]와 같이 공사비 금 298,000원이 과다 집행된 것으로 확인되었다.

[표 2] 원가계산 제비율 적용 부적정 현황 (2024년 △△대아영장 분리수거장 정비공사)

(단위: 원)

구분	사무소(부적정)	재적용(적정)	회수 예정금액
직접재료비	4,926,308	4,926,308	
간접재료비	980,887	980,887	
직접노무비	6,320,261	6,320,261	
간접노무비	903,797	903,797	
산출경비	1,629,541	1,629,541	
산재보험료	257,176	257,176	
고용보험료	72,962	72,962	
건설기계대여보증수수료	-	-	
산업안전보건관리비	610,193	377,828	
기타경비	761,612	761,612	
환경관리비	-	-	
일반관리비	987,764	973,822	
이윤	1,154,389	1,129,757	
폐기물처리비	376,928	376,928	
공급가액	18,981,818	18,710,879	
부가가치세	1,898,182	1,871,088	
준공금액	20,880,000	20,581,967	298,000

※ 자료출처: 사무소 준공금 정산자료 재구성

③ △△△△△△△△△△에서 준공 처리한 “2024년 △△△ △△△대피소 차양 설치공사”의 원가계산서를 검토한 결과,

[표 3] 원가계산 제비율 적용 부적정 현황 (2024년 △△△대피소 차양 설치공사)

(단위: 원)

구분	사무소(부적정)	재적용(적정)	회수 예정금액
직접재료비	8,640,762	8,823,763	
직접노무비	6,923,040	6,923,040	
간접노무비	872,303	872,303	
산출경비	579,586	579,586	
산재보험료	277,514	277,514	
고용보험료	78,732	78,732	
건설기계대여보증수수료	51,658	5,000	
산업안전보건관리비	558,815	465,679	
기타경비	854,677	854,677	
환경관리비	48,430	0	
일반관리비	1,133,131	1,121,838	
이윤	1,699,534	1,669,732	
공급가액	21,718,182	21,488,862	
부가가치세	2,171,818	2,148,886	
준공금액	23,890,000	23,637,749	122,000

※ 자료출처: 사무소 준공금 정산자료 재구성

산업안전보건관리비 계상의 경우 도급자관급자재가 미포함된 공사임에도 도급자관급자재가 포함된 산업안전보건관리비 산출식[(재료비+직접노무비)×요율×1.2]을 사용하여 [표 3]과 같이 공사비 금122,000원이 과다 집행된 것으로 확인되었다.

따라서, △△△△△△△△△△는 과다 집행된 공사비 회수 및 동일 사안이 반복 발생하지 않도록 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통해 재발 방지 대책을 마련할 필요가 있다고 판단된다.

관련부서 의견

△△△△△△△△△△는 감사 결과를 수용하며, 과다 지급된 공사비 651,000원을 회수하고, 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통해 재발 방지 대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

이사장(△△△△△△△△△△장)은 2024년 사무소에서 준공처리한 사업의 원가 계산서를 검토한 결과, 산업안전보건관리비를 집행하며 요율 및 산출식 오류 등으로 과다 지급된 공사비 651,000원을 재정상 회수하시기 바랍니다.(회수)

이사장(△△△△△△△△△△장)은 관련 규정 숙지 및 직원교육 등을 통한 재발 방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)